

1523419-04.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282442/2022 - 26º D.P. SACOMA, 28073503 - 26º D.P.

SACOMA, 2282442 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR GUEDES SARAIVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523419-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523419-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282442/2022 - 26º D.P. SACOMA, 28073503 - 26º D.P.

SACOMA, 2282442 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR GUEDES SARAIVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

HIGOR GUEDES SARAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas no artigo 155, "caput", do Código Penal, por fatos ocorridos no dia 15 de outubro de 2022. Consta que, nas circunstâncias descritas na denúncia, o réu teria subtraído a moldura da coluna do para-brisa do veículo da vítima A.A.C. Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa preliminar. Foram ouvidas vítima as testemunhas arroladas pelas partes, e, ao final, interrogado o acusado.

Em debates, o Ministério Público sustentou a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, postulou a mitigação dos rigores da pena corporal.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

Materialidade comprovada pela apreensão e entrega da "res furtiva", e ainda pela fotografia de fl. 30.

A autoria também é certa.

Silente em sede policial, o réu trouxe confissão em Juízo.

A prova dos autos confirma a auto-incriminação.

A vítima confirmou que deixara seu veículo estacionado e fora alertada pelos policiais sobre o furto da peça, removida da coluna. A peça lhe foi restituída e pôde ser reencaixada.

Os policiais militares, em depoimentos unívocos e seguros, presenciaram a execução do delito, avistando o réu ao lado do veículo, em atitude suspeita, e ele logo se afastou levando consigo um objeto, dirigindo-se a outro carro estacionado, em cujo porta-malas guardou a peça.

Os policiais o abordaram e constataram que se tratava da moldura que faltava no automóvel da vítima.

Nada nos autos indica mendacidade dos depoimentos dos policiais, que não conheciam o réu e não teriam razões para incriminá-lo falsamente. Ademais, os depoimentos são seguros, sem titubeios, sem dúvidas, sem contradições. Nada autoriza desmerecê-los, especialmente ante a confissão.

Todas as provas, pois, convergem para a mesma conclusão, pelo que a condenação se impõe.

O delito, contudo, não se consumou.

É que os milicianos avistaram o réu em plena execução da subtração, antes mesmo que ele lograsse guardar a moldura em seu veículo, e prontamente intervieram, impedindo assim que a "res furtiva" saísse da esfera imediata de disponibilidade do ofendido. Por outras palavras, o réu foi surpreendido no momento mesmo em que removia o objeto, sem ao menos iniciar-se perseguição.

Passo a dosar as penas.

A pena-base não merece exacerbação, eis que o dolo não ultrapassou o mínimo exigido.

Na segunda fase, a reincidência (específica) se compensa com a confissão.

Por força do "conatus", redução mínima, já que o réu praticamente esgotara o "iter criminis", com a exitosa remoção da peça, a qual levou consigo sob as vistas dos milicianos, resultando na pena final de OITO MESES DE RECLUSÃO, mais SEIS DIAS-MULTA.

A reincidência específica impede substituição da pena e impõe o regime semiaberto, anotando-se que a existência de outra pena em execução impede a imediata aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Dia-multa unitário fixado no mínimo legal, ausentes provas de condições mais abastadas do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra HIGOR GUEDES SARAIVA, tendo o réu como incurso nas penas

do artigo 155, "caput", c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de SEIS DIAS-MULTA, cada qual fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo a Lei. Ora reconhecidamente culpado pelo delito imputado, o réu não poderá recorrer em liberdade, pois dá mostras concretas de que, solto, insiste em atentar contra a ordem pública. Recomende-se na prisão em que se encontra. Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas pelo réu, na forma da Lei, concedendo-se-lhe a gratuidade judiciária ante a evidente situação de hipossuficiência. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA